



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

**מס' תיק: 1/340/2016
מס' בקשה: 1/341/2016**

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובעת:
א.י. די טי אר. א.י. החזקות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד שלומי שריקי
מרחוב הסורג 1 ירושלים

- נ ג ד -

הנתבעת:
ירושלים של כסף ניהול ואחזקה בע"מ
מרחוב ראול ולנברג 24 תל אביב

ה ח ל ט ה

1. במסגרת ההליך דנן מבקשת התובעת להורות על בטלות הסכם ניהול שנחתם בינה לבין הנתבעת בנוגע לבית "רד בינת" בהר חוצבים ברחוב שלמה הלוי 5 ירושלים וכי יקבע כי הנתבעת איננה יכולה לשמש כחברת ניהול בבית.
2. התובעת טוענת כי הסכם הפשרה בהליכים קודמים בין הצדדים אינו מונע את ביטול הסכם הניהול על ידה וממילא הוא מבוטל, כי זכויותיה במערכת היחסים עם הנתבעת מקופחות לאור שותפות (בה היא מיעוט) שבין בעלות הזכויות בנכס וכי יש מקום לשנות את תנאי הסכם הניהול שנחתם וביטול תניות מקפחות במסגרתו.
3. ביחד עם כתב התביעה הגישה התובעת בקשה למתן צו עשה זמני בתיק ב"ב 01/341/16 שעניינו הפעלת מעלית בבית וגישה לחניון.
4. לאחר שבחנתי את כתב התביעה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה. ויודגש, מצאתי מקום ליתן החלטה זו כבר עתה, עוד בטרם הומצאה לנתבעת, על מנת לקדם את בירור ההליך, בפרט לאור קיומה של בקשה לסעד עשה זמני כאמור.
5. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969.
6. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות". על פי הלכה הפסוקה גם עילת המטרד איננה בסמכותו של המפקח (וכמוה גם עילות נוספות כגון היפר חובה חקוקה) (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231). העולה מכך הוא כי משרצה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

מס' תיק: 1/340/2016
מס' בקשה: 1/341/2016

המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

7. תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחויבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם, אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

8. מספר טעמים מרכזיים עומדים ביסוד ההכרעה כי אין בידי סמכות לדון בתובענה.

9. ראשית, עילת התביעה, על פיה נבחנת סמכותו של מפקח על רישום מקרקעין לדון בתובענה (ר' ע"א 3700/15 אורי רוט נ' מיכל עגנון (פורסם בנבו)), הינה בדיני החוזים. כך, במפורש, כתב התביעה מתבסס על טענות מתחום דיני החוזים בנוגע להתקשרות שבין הצדדים (ר' למשל סעיפים 18, 19, 25, 28 ו-30 ואילך לכתב התביעה). כך, במפורש, הסעדים המבוקשים הינם בנוגע לאותה התקשרות חוזית (ר' פרק ה' לתובענה). הסכם ניהול אינו בגדר תקנון מוסכם - ההתקשרות החוזית היחידה בעניינה הוסמך מפקח על רישום מקרקעין.

וידוגש, לבד מעילות חוזיות בנוגע להסכם הניהול לא מציע כתב התביעה כל עילת תביעה שמקורה בהוראות חוק המקרקעין.

10. שנית, בין הצדדים כבר התנהל הליך קודם בבית משפט השלום במסגרת תיק 2472/07/13 (ר' סעיפים 9-10 ונספח ד' לכתב התביעה). חלק משמעותי מעילת התביעה במסגרת הליך זה עוסק גם בהסכם הפרשה אשר קיבל תוקף של פסק דין באותו הליך ובהשלכותיו על המבוקש כאן (ר' במפורש בפרק ג.1 לכתב התביעה).

11. שלישית, עצם העובדה כי התנהל הליך בין הצדדים בבית משפט השלום וזה הסתיים בהסכם פרשה אשר קיבל תוקף של פסק דין שוללת, מניה וביה, את סמכות המפקח. ובמה דברים אמורים.

לו היתה הנתבעת "מתחזקת" כהגדרתו בחוק המקרקעין (גוף אשר יכול להיות צד להליך בפני המפקח על פי סעיפים 72 ו-73 לחוק המקרקעין) הרי שהליך שעניינו תשלום מיסי נציגות לא יכול היה להתנהל בפני בית משפט השלום, שכן מדובר היה במקרה שכוה בהליך המצוי בגדר סמכותו הייחודית של מפקח על רישום מקרקעין (ר' פרשת רוט לעיל). דא עקא, לא התובעת דנן, לא הנתבעת דנן, לא בעלת הזכויות הנוספת בבית ואף לא המותב שדן בהליך מצאו כי מעמד הנתבעת דנן הינו בגדר "מתחזקת" בהתאם להוראות החוק. משניתן פסק דין באותו הליך חל הכלל בדבר מעשה בי-דין, ובנסיבות דנן מתקיים השתק פלוגתא בכל הקשור לסוגיית מעמדה של הנתבעת (ר' תיק (מפקח י-ם) 01/210/16 תבל שירותי סיעוד לעובדים זרים בע"מ נ' מרכז הפעמון - חברה לניהול ואחזקה 92 בע"מ (פורסם בנבו)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

מס' תיק: 1/340/2016
מס' בקשה: 1/341/2016

וידוגש, דווקא מחלוקות שלכאורה נובעות מהוראות חוק המקרקעין (ככל שמדובר ב"מתחזק") נדונו במסגרת אותו הליך (ר' במפורש פרקים א' ו- ב' לכתב התביעה).

12. זאת ועוד, וזהו העיקר, אין מקום לאפשר לתובעת "לבחור" על פי רצונה, משיקוליה (שאינם ברורים), קיום דיון בפני ערכאה זו או אחרת על פי צרכיה. משעה שמהותית הסכימה בהליך בבית משפט השלום כי החיוב כלפי הנתבעת דנן הינו בגדר "דמי ניהול" ולא "מיסי נציגות" וכי האחרונה הינה בגדר "חברת ניהול" ולא "מתחזק", אין לאפשר לה לטעון עתה, בהליך אחר, טענות עובדתיות ומשפטיות אשר סותרות את הסכם פשרה עליו חתמה ופסק דין שניתן (ר' בפרשת מרכז הפעמון לעיל וההלכה ברע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נ' שיכון והשקעות בע"מ (פורסם בנבו)).

13. רביעית, אף אם היתה הנתבעת דנן בגדר מתחזק הרי שהמפקח מוסמך לדון בכל הקשור לחיובים מכח הוראות חוק המקרקעין בנוגע למערכת היחסים שבין מתחזק לבין בעלי הדירות בבית. כך, למשל, בכל הקשור לתשלום מיסי נציגות (סעיף 58 לחוק), חובות מתחזק על פי הדין או התקנון וכיוצ"ב (עילות שנדונו דווקא במסגרת בית משפט השלום בהליך המקביל שנוהל בין הצדדים). ההליך דנן אינו עוסק באמור אלא אך בהסכם ההתקשרות שבין התובעת לנתבעת (ר' במפורש, פרק ג.1 – "ביטול הסכם הניהול" ופרק ד' – "שינוי תנאי הסכם הניהול וביטול תניות מקפחות") - במחלוקת זו, ממילא, לא מוסמך המפקח לדון, אף אם מדובר היה ב"מתחזק" (ר' רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ (פורסם בנבו) במסגרתו נקבע במפורש כי סמכות המפקח לדון בתובענה שצד לה הוא מתחזק אם עילתה בחוק המקרקעין בלבד).

14. חמישית, חלק משמעותי מטענות התובעת עניינו גם במערכת היחסים שבין בעלות הזכויות בבית ומערכת יחסי השיתוף בניהן, לרבות טענות בדבר "קיפוח המיעוט" בכל הקשור להתנהלות עם ומול הנתבעת (ר' פרק ג.2. לכתב התביעה). גם מערכת יחסי שותפות זו, בהקשר האמור, מעצם טיבה וטבעה איננה מסורה לסמכות המפקח, ודאי כאשר אותה "שותפה" גם היתה צד להליך המחייב בין הצדדים דנן בבית משפט השלום כאמור.

15. לאור האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך לדון בתובענה כפי שהוגשה.

16. בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 צ.ה.ר בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדה זו מצוי במאמרה של נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירנו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

מס' תיק: 1/340/2016
מס' בקשה: 1/341/2016

17. לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק – מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

18. לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית משפט השלום במחוז ירושלים המוסמך על פי הדין לדון בה.

19. מאחר והחלטתה זו ניתנה על יסוד כתב התביעה בלבד, ועוד בטרם זה הומצא לנתבעת, אין צו להוצאות.

20. לאור האמור אינני מוצא מקום לדון בבקשה לסעד זמני אשר תידון על ידי הערכאה המוסמכת כאמור.

21. לאור קיומה של בקשה לסעד זמני כאמור המזכירות תזמן את ב"כ התובעת לשם העברת התיק במסירה אישית לבית משפט השלום בהתאם להחלטתי זו.

המזכירות תמציא החלטה זו לתובעת בפקס.

ניתנה בלישכתי י' אלול תשע"ו, 13 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים